

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6510/2541

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด

เบตง

นาย รอ มีอ ลี มะเซ็ง

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 56, มาตรา 357

ความผิดฐานรับของโจรเป็นความผิดที่มีส่วนสนับสนุนก่อให้เกิดอาชญากรรมอื่น ๆ ติดตามมาอีกมากมายจึงเป็นเรื่องร้ายแรง สมควรที่จะปราบปรามอย่างเด็ดขาด อีกทั้งทรัพย์สินที่จำเลยรับของโจรเป็นรถจักรยานยนต์ซึ่งมีราคาสูง การไม่รอกการลงโทษแก่จำเลยจึงเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งรูปคดีแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยลักรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปโดยทุจริต หรือมิฉะนั้นจำเลยได้พาเอาไปเสีย ซื้อมือหรือรับไว้ด้วยประการใด ซึ่งรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายที่ถูกลักไป โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำความผิดเข้าลักษณะลักทรัพย์สิน ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1), 357

จำเลยให้การรับสารภาพฐานรับของโจร

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 (ที่ถูกมาตรา 357 วรรคแรก)จำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ

เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี 6 เดือน

จำเลยอุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุกจำเลย 2 ปี ลดโทษให้กึ่ง
หนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาขอให้รอกการลงโทษ โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำ
พิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ความผิดฐานรับของโจรเป็นความผิดที่มีส่วนสนับสนุนก่อ
ให้เกิดอาชญากรรมอื่น ๆ ติดตามมาอีกมากมายจึงเป็นเรื่องร้ายแรง สมควรที่จะ
ปราบปรามอย่างเด็ดขาดอีกทั้งทรัพย์สินที่จำเลยรับของโจรเป็นรถจักรยานยนต์ซึ่งมี
ราคาสูง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ไม่รอกการลงโทษแก่จำเลยเป็นการใช้ดุลพินิจในการ
ลงโทษที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งรูปคดีแล้ว ไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อภิศักดิ์ พรวัชรวิภา-กนก พรณรรักษ์-วิชา มั่นสกุล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ